



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזו דעת' רחוב אנשי י ירושלים

השיעור השבועי של מרדכי האנן הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' ו' כסליו תשפ"א

גליון 76

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת ויצא

לבישת תכשיטי נשים ברשות הרבים

נושאי השיעור: התכשיט כמלבוש | האיסור לנשים לצאת בתכשיטיהן ברשות הרבים | חבישת תפילין בשבת | נשיאת תכשיטים לנשים ברשות היחיד ובכרמלית | אם יש רשות הרבים בזמן הזה | מתי אומרים 'מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים' | דעות הראשונים שבזמננו מותר לצאת בתכשיטים | 'עובדין דחול'

א. אין טלטול במלבושים

בגמרא מסכת שבת (סד:) מבואר שאסור בשבת לנשים לצאת בתכשיטיהן לרשות הרבים. והנה, זוהי גזירת חז"ל, ואלמלא גזירה זו היתה נשיאת תכשיט ברשות הרבים מותרת, משום שהוא כמלבוש. ומותר לצאת במלבושים לרשות הרבים כיון שהם כעין חלק מגופו. ומשום כך גם לא שייך לאסור על אדם ללבוש בגד על גבי בגד, וכמו שנפסק בשלחן ערוך (סי' שא סל"ו). ונתבאר בשיעור בשבוע שעבר. ונתבאר עוד שאף כאשר הבגד נועד להגנה מפני לכלוך וכיו"ב - כיון שהוא דרך מלבוש מותר.

וזהו אחד מהכללים הראשונים שמרן בשלחן ערוך כותב בעניין זה (סי' ט"ז ס"ז) וז"ל: "כל היוצא בדבר שאינו תכשיט ואינו דרך מלבוש, והוציאו כדרך שרגילים להוציא אותו דבר חייב". ע"כ. והיינו שחייב מן התורה, ומשמע להדיא שאם הוא תכשיט מותר כמו מלבוש, כיון שתכשיט הוא כמלבוש. והרי זה כאילו הוא מקשט את מלבושו בתכשיט הזה, וגם אם התכשיט הוא על גופו ולא על הבגד, כיון שהתכשיט הוא כמלבוש בפני עצמו. וזהו בכללותו, הגם שיש בזה כמה וכמה פרטים בתכשיטי נשים וגברים ועוד, ולהלן יבואר עוד.

ב. גזירת חז"ל על תכשיטי נשים

ואמנם תכשיט הינו כמלבוש וכמו שנתבאר, אך חכמים החמירו וגזרו שנשים לא יצאו בתכשיטיהן לרשות הרבים, "דלמא שלפא ומחויא" - שמא תבוא ותסיר התכשיט כדי להראותו לחברותיה, כיון שכך הוא דרך הנשים להסיר את התכשיט כדי להראותו, ותשכח שאוחזתו בידה ותטלטל אותו ברשות הרבים והיא מלאכת 'הוצאה' דאורייתא. ולפיכך אסרו חכמים לנשים לצאת בתכשיטיהן לרשות הרבים.

אמנם נידון זה שייך בעיקר בחז"ל, שם אין עירוב כלל, אך גם בארץ ישראל יש מקומות שצריך לחשוש לזה, וזה תלוי בשאלה אם יש רשות הרבים בזמן הזה או לא. ולהלן יבואר.

ג. 'פטור' וחייב' בהלכות שבת

ומצאנו נידון כעין זה, שכאשר יש חשש שיבוא לטלטל את הבגד

ברשות הרבים אסור לצאת עימו. וכגון באדם שנועל נעל גדולה מכפי מידותיו, וכיון שכך יכול לבוא למצב שהנעל תישמט מעל רגלו, אסור לצאת עמה בשבת, כיון שיש חשש שהנעל תישמט ויבוא לטלטלה בשבת. ובשלחן ערוך (ס"ט) נזכרו פרטי דינים אלו. ויסוד העניין, שאין זה דין רק בנשים, אלא גם באנשים, אך כיון שכאשר אנשים חובשים תכשיטים, כגון אלו שבימינו עונדים טבעת, לא יבואו להסיר את הטבעת מעל ידם כדי להראות כמו נשים, לכן חז"ל גזרו רק בנשים, אך אם יש חשש שיבואו להסיר את הבגד או התכשיט בשבת ויבואו לטלטלו, בזה גזרו חז"ל אף באנשים. וכך כותב מרן שם: "וכל תכשיט שהוא רפוי שאפשר לו בקל לפול, אסור לצאת בו, ואם יצא פטור". - בכל מקום בהלכות שבת שכתוב 'פטור' הכוונה שהוא פטור מהתורה אבל אסור, וכדי שיהיה מותר מרן צריך לכתוב בפירוש 'מותר'. ויש בזה שלוש דרגות: 'חייב' - והיינו שאם עשה את המלאכה במזיד חייב סקילה, ובשוגג חטאת. 'פטור' - היינו פטור מהתורה אבל חכמים אסרו. ו'אסור' היינו באיסור מדרבנן בלבד.

ד. נשיאת תפילין בשבת

ועוד כתב מרן השלחן ערוך שם כמה דוגמאות, ובין היתר מביא את נשיאת התפילין. והנה לפי הזוהר הקדוש (חזק חזק שני ה'קצ"ט ט.) הוא איסור חמור להניח תפילין בשבת, ולכן מרן בבית יוסף בהלכות שבת (סי' ש"ט ד"ה וע) כותב שתפילין הן כלי שמלאכתו להיתר, אולם בבית יוסף בהלכות תפילין (סי' לא) מביא את דברי הזוהר שהוא איסור חמור להניח בשבת, וכן ביום טוב או בחול המועד. וממילא דין התפילין חמור יותר בדיני מוקצה כיון שאז הן כלי שמלאכתו לאיסור. אולם אם קר לאדם והוא לובש את התפילין כדי להתחמם וכיו"ב, שאמנם לפי הזוהר הוא איסור חמור - אך באופן שלא מקיים את המצוה כגון שמכוון בפירוש שלא לצאת ידי חובה, יש לדון אם הוא איסור, אולם זה ודאי שלפי הגמרא הוא מותר. ולכן כתוב שמי שמצא תפילין ברשות הרבים, ואינו רוצה שיהיו כך בביזיון, תקנתו שיניח את התפילין ואז יהיו דרך מלבוש, ויכול להכניסם לרשות היחיד.

אולם עם כל זאת חכמים גזרו שלא לישא תפילין ברשות הרבים, משום שאם ירצה לעשות צרכיו יצטרך לחלוץ את התפילין, ואפשר ויבוא לטלטלם ברשות הרבים, וכעין מה שאמרו חז"ל לגבי תכשיטי נשים



ונעל גדולה לאדם קטן. וחכמים לא גזרו את הגזירה הזו בבגדים, משום שגם מי שלובש בגד שהוא גדול עליו לא יבוא לפשוט את בגדיו ברשות הרבים.

ה. לבישת תכשיטי נשים בבית

ובעניין תכשיטי נשים זו סוגיא רחבה בגמרא, ויש נידון לגבי חצירות, אם גם שם נאמרה גזירת חז"ל או לא. ויש בזה שלוש שיטות מרכזיות. שיטה א: היא שיטת הרמב"ן (נחמיה'ס ל'שנ'ט) והרשב"א (כ"כ ד'צ"ט) ויוסף ממשמעות ד'צ"ט ד'עצות הקודש ע"ג ס' ז' והיא השיטה המחמירה ביותר, שאסור לנשים לישא תכשיטים כלל, אף ברשות היחיד, כיוון שיש חשש שאם תלבש תכשיטים בביתה תבוא לצאת עמהם לרשות הרבים, ושם יכולה היא להסירם להראותם לחברותיה ותטלטל ברשות הרבים. ושם מבארים את הדברים באריכות מפני מה אין זו גזירה לגזירה, כיון שבבית היא נמצאת והיא יוצאת, ויצאה מהבית היא דבר רגיל, ובקל יכולה היא להיכשל, ואכמ"ל.

שיטה ב': שיטת רבינו תם (תוס' נ'שנ'ט ס' ד'ה ר'צ"ט) שמותר לנשים ללבוש תכשיטיהן אפילו בכרמלית שאין בה עירוב, ו'כרמלית' היא מקום שאסור לטלטל בו מדרבנן, כמו ים או רחוב צר מאוד [- שרוחבו אינו עולה על שמונה מטר] ועוד כיו"ב.

ו. רשות הרבים בזמן הזה

כדי לטלטל בכרמלית די בעירוב של צורת הפתח. אולם לעניין רשות הרבים, אין מועיל צורת הפתח, כיון שצריך חומה ושערים. ולכן מה שעושים כיום עירוב של צורת הפתח הוא משום שלדעת הרבה ראשונים אין בזמנינו רשות הרבים כלל, וכל הרחובות הינם כרמלית, וכשיש עירוב של צורת הפתח ניתן לטלטל שם.

יסוד המחלוקת אם יש רשות הרבים בזמן הזה או לא, היא שיש ראשונים שסוברים שאחד מהתנאים שייחשב רשות הרבים הוא שיהיה בו שש מאות אלף איש. ומרן השלחן ערוך (ס' ע"ג) מוסיף: **ביום אחד** ע"ש. ואמנם יש רחובות ענקיים בעולם ויתכן שיש בהם שש מאות אלף איש ביום אחד. וכגון בבואנוס איירס יש רחוב אחד ענקי שהוא מלא מלא מכוניות יומם ולילה, ומסתמא יש שם יותר משש מאות אלף ויום אחד. אולם יש בזה כמה שאלות מהיכן סופרים את השש מאות אלף איש, ואינו פשוט כל כך לקבוע מהו רשות הרבים.

ובכל זאת יש כמה פוסקים בדור האחרון שסוברים שצריך שש מאות אלף רגלי. וכמ"ש על מחנה ישראל שהיה במדבר (נמלני יל, כ"א) "שש מאות אלף רגלי", וכשהם במכוניות אין זה רגלי, וכיון שנמצאים במכונית הרי הם ככל אחד בפני עצמו, ואין זה דומה לדגלי מדבר, וממילא אינו רשות הרבים. ויש שטוענים עוד, שהמכונית הרי היא כרשות בפני עצמה, ואי אפשר לשייך אותה לרשות הרבים.

יש רחובות בניו יורק כגון 'אושן-פרקווי' שנמצא בברוקלין באיזור שכונת 'פלטבוש', שהוא ענק, ועוברים בו אלפי בני אדם ביום. וסיפר לי אחד מרבני המקום, שפנה אל משטרת התנועה שם בשאלה כמה מכוניות עוברות שם ביום אחד. ואמרו לו שבדקו את זה באמצעים שיש בידם, ויצא להם שעוברים שם בכל יום כמאה וחמישים אלף מכוניות בשני צדדי הרחוב, בממוצע. ואם נשער שבמכונית אחת יש שני אנשים, אז בכל יום עוברים שם שלוש מאות אלף לכל היותר. וכל זה הוא רק במכוניות, והולכי רגל בכל רחובות ניו יורק אין הרבה, ורחוק הוא שיגיעו לשש מאות אלף איש. וכמעט ואין מציאות כזו שיש מקום שהולכים בו שש מאות אלף איש רגלי.

אכן יש ראשונים שסוברים, שיש רשות הרבים בזמן הזה, והתנאי של שש מאות אלף רגלי הוא אינו הכרחי, אלא כיון שיש ט"ז אמה [- כשמונה מטר] ברוחב הרחוב, הוא כרשות הרבים. וכיום מלבד סמטאות רחובות 'מאה שערים' או בשכונת 'התימנים' בבית ישראל וכיו"ב, אין רחוב שאין בו רוחב של ט"ז אמה. ולכאורה יש עליו דין של רשות הרבים.

ז. שיטת מרן השלחן ערוך בעניין רשות הרבים

למעשה, מרן השלחן ערוך (ס' כותב בסתם שהרחוב רחב ט"ז אמה וכו' ולא

כותב שצריך שש מאות אלף איש, ורק בסוף כותב שיש אומרים שצריך שיעברו בו בכל יום שש מאות אלף רגלי. ונראה שדעת מרן בסתם שלא צריך שש מאות אלף איש ביום, ואמנם כלל בידינו שסתם ויש אומרים הלכה כסתם. אך קשה לקבוע כאן כך, כיון שהאחרונים מקשים על זה כמה סתירות מדבריו בבית יוסף בכמה מקומות, שבחלקם משמע שסובר שיש רשות הרבים בזמן הזה, ובחלק משמע שאין רשות הרבים בזמן הזה. ויש למרן תשובה בשו"ת אבקת רוכל שדן בנושא, ויש מחלוקת רחבה בפוסקים בדעת מרן, וקשה להכריע כיצד היא דעתו. אאמו"ר מרן זצוק"ל כתב בשו"ת יביע אומר ח"ט (תל"ח ס' ג') באריכות בנושא הזה, ושם נראה שנוטה לומר שדעת מרן השלחן ערוך היא שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה. ע"ש.

המשנה ברורה (ס' ע"ג) ד'ה הלכה ד"ה שאין, וראה עוד ד'ס' ע"ג ס' כ"ח) מלבן את שיטות הראשונים ביסודיות בעניין רשות הרבים בזמן הזה, ומסיק שיש להחמיר בזה גם כשאין שש מאות אלף איש. וגם בין פוסקי דורנו יש מחלוקת גדולה, ומזה נגזרת המחלוקת אם לסמוך על העירוב או לא.

ח. העירוב בארץ ובחו"ל

כיום בארץ כמעט בכל המקומות יש עירוב, ולא מכבר שר הפנים הרב אריה דרעי שליט"א קבע שאין צורך לבקש אישור מועדת תכנון ובניה על הצבת עמודי העירוב, שהרי כיום על כל דבר קטן צריך לבקש אישור, ובזה הוא נתן הוראה שאין צורך אפילו ברשות הרבים כשהעמודים קרובים אחד לשני, שיהיה עירוב למהדרין. שהרי אם כל פעם היו צריכים לבקש אישור, מספיק שיעמוד איזה נציג של מפלגה מסויימת או אחד מהפרפורמים, ויאמר שהוא לא מעוניין לאשר. ואם אכן אין רשות הרבים בזמן הזה, הרי שעירוב זה מציל רבים מאיסורי שבת. אך אם יש רשות הרבים בזמן הזה עירוב זה הוא כמאן דליתא.

ולכן בקהילות מסוימות בחו"ל יש ויכוחים גדולים בנושא זה, יש שמתנגדים לעשות עירוב, כיון שלדעתם יש רשות הרבים בזמן הזה. וכדוגמת מה שהיה בזמן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בארצות הברית, שהתנגד להקמת העירוב, כיון שיש כמה רחובות שלדעתו הם רשות הרבים, ולא יועיל בהם צורת הפתח. ולעומת זאת ה'הר צבי' תמך בהקמת עירוב.

ט. שיטת הרי"ף והרמב"ם בעניין תכשיטי נשים

השיטה השלישית בעניין תכשיטי נשים היא שיטת הרי"ף (דף כ"ט ע"א מדפי הרי"ף) והרמב"ם (פ"ט מהלכות שבת ה"ח), והיא השיטה הממוצעת. וברמב"ם שיטה זו כתובה יותר בפירוש מהרי"ף. ודעתם, שבבית מותר ללבוש תכשיטים, ובכרמלית או חצר מותר רק אם יש עירוב, אך אם אין עירוב - אסור. וכגון בחו"ל בבניינים שכל תושביהם יהודים עושים עירובי חצרות, ובכך יכולות הנשים לצאת בתכשיטיהן לחדר המדרגות או לחצר המשותפת. כלומר, שלדעתם גזירת תכשיטי נשים היא רק במקום שאסור לטלטל בו מדאורייתא או מדרבנן.

י. חובת השתיקה

והנה, בזמן הראשונים [- והאמת שהמתבונן יראה שהוא כבר מתקופת הגאונים], היו הנשים מזלזלות בדין זה, והיו יוצאות בתכשיטיהן לרשות הרבים. והראשונים דנו אם אפשר לשתוק בעניין הזה. והנה כשמדובר באיסורי תורה, ודאי הוא שאין להימנע מלהוכיח ולמחות. אך כיון שהמדובר הוא באיסור דרבנן של גזירת חז"ל, לפיכך רוב הפוסקים סוברים שצריכים לשתוק ולא להעיר להם כלל, משום שהרי בין כה לא ישמעו לנו. וכמו שנפוצ בגמרא המושג: "הנה להם לישראל - מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין". ובספרי 'תורת המועדים' (ארבע תעניות) כתבתי בנושא מתי מתחילה התענית. והבאתי שכתוב בירושלמי שהנשים היו מזלזלות בתענית, ועל זה כתוב מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידיים. אך זהו דין דרבנן של תעניות אולם באיסורי תורה, אין לומר כן. וכמו כן נפוצ בדברי חז"ל "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע" שודאי הוא שאין אומרים את זה בכל מקום.

מספרים על הגאון רבי אליהו חיים מייזלס שהיה פיקח מאוד, והיה רב הקהילה

בלודד', והוא היה מנהיג אמיתי, והיה דואג לבני קהילתו ליתומים ולאומנות ולכל הנזקקים. פעם אחת הלך לביתו של אחד מבני העיר היהודים, בנקאי עשיר שהיה מנהל הבנק. כשהגיע דפק בדלת, בעל הבית הכניסו בכבוד רב, הרב נכנס והתיישב על מקומו ושתק, העשיר שהתרגש מאוד מביקורו של הרב, שאל את הרב לשלומו וכו' והרב עונה לו ביבושת. והרב ממשיך לשתוק, אבל העשיר מתבייש לשאול את הרב בשל מה הביקור של הרב. והרב מציידו ממשיך לשבת בשתיקתו למשך כמה דקות, העשיר ניסה להציע לרב לשתות או לאכול דבר מה, הרב סירב והמשיך בשתיקתו. לאחר כמה דקות, הרב קם, הודה לעשיר, ופנה ללכת.

העשיר כבר לא יכל להתאפק, ופנה אל הרב בשאלה "איזה מן ביקור זה?! הרב בא אלי, ובסוף אפילו לא מדבר עימי, בשביל מה הרב בא?! והרב ענה לו: "ראה, חז"ל אומרים כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע, והפשט הוא שיש מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע, ויש איזה נושא שרציתי לדבר איתך אבל אני יודע כך שאתה לא תשמע לי, והנה, מה החכמה שאני סתם לא אדבר איתך?! החכמה היא שאני אבוא אליך לביתך - ולא אדבר איתך על העניין! כי אם לא - איזו תועלת יש בזה?!"

כשהבנקאי שמע את זה, התעוררה בו הסקרנות על מה הרב מדבר, ומיד שאל את הרב "למה הרב כל כך בטוח שאם תבקש ממני שלא אעשה כדבר הרב, אולי כן?!" אולם הרב הסביר לו שהוא יודע עם מי יש לו עסק, ושהוא בטוח ללא כל ספק שהוא לא ישמע בקולו. העשיר התחיל לשכנע ולהפציר, עד שהרב השתכנע והתיישב והתחיל לספר על מטרת בואו: "יש אשה אחת אלמנה, שבעלה לקח בעודו בחיים הלואה מהבנק, והיא איננה יכולה לשלם את ההלואה, והדירה שלה משועבדת לבנק, וכעת הבנק הודיע לה שאם עד סוף החודש הזה אינה משלמת את חובה לבנק, מוציאים אותה מהבית! והיא עם יתומיה יורקו לרחוב! והרי זה הבנק שלך" סיים הרב "ורציתי לבקש ממך שתוותרו לה לגמרי על ההלוואה".

כאשר העשיר שמע על כך מיד השיב לרב, "סליחה כבוד הרב, אבל הרב לא יודע כיצד מתנהלים העניינים בבנק?! הבנק אינו פרטי שלי, יש לי אמנם קצת מניות, אבל אני לא יכול לעשות דבר בניגוד להנחיות הבנק!" כששמע הרב כך מיד קם והחל לזעוק "אוי ואבוי לי, שעברתי על דברי חכמים, אמרתי לך שאתה לא תשמע! עכשיו נכשלתי בגללי! הייתי צריך לשתוק!" וכך זעק והחל לבכות, על כך שעבר על דברי חכמים, כשראה הבנקאי כך, נשבר, ואמר לרב שכיון שלפי תקנות הבנק אינו יכול לעשות כבקשתו, אך מה שיכול לעשות זה פשוט לשלם את ההלוואה בעבור האלמנה בעצמה.

כששמע הרב כך קם ונישק את העשיר, והודה לו, והתיישב, ואמר לו שעכשיו הוא מוכן לאכול ולשתות אצלו בביתו. וכך בחכמתו הנפלאה ידע למצוא מסילות ללב העשיר.

יא. זמן קבלת שבת

ואכן הוא שכמה פעמים באו לפני רבני קהילות ובתי כנסיות, בשאלה אם צריך למחות על כל מה שרואים בבתי הכנסת שלהם, ואני מייעץ להם לשתוק. ודוגמא לכך, שיש הרבה בתי כנסיות שמתפללים מנחה קצת מאוחר, ומסיימים את התפילה בבין השמשות, ובעיקרון זה לא בסדר, כיון שקבלת שבת צריכה להיות בפה, וכן היא דעת מרן השלחן ערוך, וכפי שלומד המשנה ברורה (סי' קפ"ז וצ"ח ס"ק כח). והנה אם זה בבין השמשות אפשר להקל, שהרי יש ספק ספיקא ויש את שיטת רבינו תם, ובדיעבד זה בסדר.

אך בנוסח קבלת שבת יש שתי נוסחים, יש את הנוסח הרגיל שאומרים מזמור לדוד ולאחריו 'לכה דוד' שבסופו אומרים 'בואי כלה' ולדעת רבינו האר"י הוא קבלת שבת. אכן יש גם בזה מחלוקת, שיש אומרים ש'בואי כלה' אינה קבלת שבת אלא רק הזמנה, אולם אמירת 'מזמור שיר ליום השבת' ודאי שהיא קבלת שבת לכו"ע. ולכן אני אומר שאם מאוחר, ודאי שרצוי להקדים אמירת 'מזמור שיר ליום השבת' למשנת 'במה מדליקין'. אולם יש הנוהגים בקרב קהילות מסוימות, כגון יוצאי מרוקו, שקודם אומרים את המזמורים לכו נרננה וכו', וזהו מנהג שנהגו גם בני אשכנז, ולאחריהם אומרים 'מזמור לדוד' ואחריו אומרים 'במה מדליקין', ולאחריה אומרים קדיש 'על ישראל', ורק לאחר מכן אומרים 'לכה דוד'. והנה, ברוב

בתי הכנסיות של בני מרוקו מתחילים באמירת 'לכו נרננה' לאחר כניסת השבת, ומה תועלת לומר 'לכה דוד' לאחר צאת הכוכבים?! ואם תאמר להם להקדים את הקבלת שבת, ישיבו לך שכך נהגו במרוקו, אבל זה לא נכון, כיון שבמרוקו השבת נכנסת מאוחר מאוד, כיון שמרוקו היא כמו אירופה בענין הזה, והיה מספיק זמן ביום שישי להתחיל את התפילה מוקדם ולכן עשו כך, אבל כאן בארץ ישראל צריך קודם לקבל שבת, ורק לאחר מכן לומר לכו נרננה, או לחילופין להתחיל את אמירת המזמורים מוקדם יותר.

ובענין הזה יש בתי כנסיות - לא רק של יוצאי מרוקו - שאומרים גם שיר השירים לפני קבלת שבת, ואת הקבלת שבת אומרים כשכבר לילה ממש. והנה אם תתחיל להילחם בזה, הרי ידוע שבהרבה מנהגים יש כיצד ליישבם, אבל יש מנהגים שאין על מה להילחם בזה, וכל אחד יבוא ויאמר כך נהגנו במרוקו - כך נהגנו בטונים - כך נהגנו בעיראק, כל עדה רוצה לשמר את המנהגים שלה. ופעם בא אלי רב בית כנסת ואמר לי תראה, כמה שדיברתי איתם לא יצא מזה כלום! ומה אפשר עוד לעשות? אמרתי לו בשביל מה לך להילחם?! כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע! עדיף לשתוק.

ויש פתרון טוב לכל הדעות, שמיד לאחר תפילת מנחה יעמדו כל הקהל ויאמרו "הרינו מקבלים עלינו תוספת שבת קודש", ואחרי זה יכולים לומר שיר השירים וקבלת שבת ללא כל חשש, כיון שקיבלו עליהם את השבת. אכן יש עוד בעיה, שהרי השלחן ערוך כותב (סי' נע"א ס"א) שצריך למהר לקדש ולאכול, אך לפחות את מצות תוספת שבת מדאורייתא קיימו. ובכמה מקומות שהייתי שם בשבת נתתי להם את הפתרון הזה והנהיגו כך בקהילותם.

יב. להעיר על איסורי תורה

וזו דוגמא קלה, אך יש עניינים חמורים בהרבה, יש בתי כנסיות שמפעם לפעם באים אנשים עם רכבם בשבת ה"י, ואם תאסור עליהם לבא במכוניות יפסיקו לבוא לגמרי, כיון שהם גרים רחוק. ובפשטות יש למחות בהם. אך האמת שזה תלוי בכל מקום ומקום לפי עניינו, וזה דורש הרבה שיקול דעת. ובאופן כללי אין להקל בזה, עדיף שלא יבואו לבית הכנסת מאשר שיבואו עם הרכב.

אולם יש זמנים שבאים מתפללים באופן חד-פעמי, כגון אנשים שעושים לבנם בר-מצוה, לאחד כזה אין מה להעיר כיון שהוא חד-פעמי, וזה לא יועיל. ואדברא שיבוא לבית הכנסת, ויראה את המקום והאווירה ויראו לו פנים, ויתכן מאוד שבמשך הזמן יבוא בלא לחלל שבת. אך מאידך לא יעלה על הדעת לפתוח את חניון בית הכנסת בשבתות. וצריך לשקול כל מקרה לגופו.

בזמנו כשאאמור"ר התגורר בשכונת 'רחביה' היה לו שכן מחלל שבת, ובכל פעם שאאמור"ר היה פוגש אותו היה מאיר לו פנים ושואל בשלומו, ובשבת היה אומר לו 'שבת שלום'. לאחר זמן אותו שכן התחיל לחוש אי נעימות לנסוע עם הרכב ליד אאמור"ר, הוא חש שזה פוגע בכבודו של הרב, והתחיל להחנות את רכבו ברחוק מהבית והיה צועד ברגל כדי שלא להיתקל ברב. אמנם מצד חילול שבת לא עשה כלום, הוא צריך להתבייש מהקב"ה ולא מהרב, אבל בכל זאת אאמור"ר הודה לו על כך.

לאחר זמן אאמור"ר פתח בית כנסת קטן בבית, והנה האיש הזה בא והתחיל להתפלל עמנו. ועדיין היה מחלל שבת. והיתה שאלה אם לתת לו עליה לתורה או לא, אך כיון שהיינו צריכים לעשות כמה מוסיפים ולחזור על הקריאה העלנו אותו בין העולים, וחזרנו על הקריאה שלו, וכמובן לא חש בכלום. וכעבור זמן בא אלי וסיפר לי שמפסיק לנסוע בשבת ואינו מדליק יותר את האור בשבת! ועם הזמן התחיל לבוא לשיעורים, ואז יזם שאאמור"ר ימסור שיעור בליל שבת לאחר הסעודה, וארגן את זה, והפציר באאמור"ר, ופרסם ברחובות וארגן את כל הדרוש והשיעור הזה נמשך במשך כמה שנים, והיו רבים באים לשמוע את השיעור. ובכל אותם השנים היה מקורב מאוד לאאמור"ר, ולאחר שאאמור"ר עזב את האזור ועבר משם דירה, גם האיש הזה עבר דירה והלך לגור בשכונה אחרת שלא היה שם בית כנסת, והוא נלחם וקיבל שטח והקים בית כנסת והביא לשם רב ויסד שיעורי תורה ב"ה.

ומזה רואים שצריך לשים לב, שלא תמיד צריך להעיר או למחות. ובאופן כללי לא אומרים מוטב שיהיו שוגגין וכו' במצוות התורה רק בדרבנן, וצריך לשקול כל מקרה לגופו.

יג. בטל הטעם בטלה התקנה

וכותבים הרא"ש (שנת פ"ו סוף סי' יג) והר"ן (מק"כ ע"א מדפי ה"ק ד"ה אצל) ועוד מרביתינו הראשונים, שמלבד הטענה שנשים שלובשות תכשיטים ברשות הרבים אין למחות בידם, שהרי מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. יש טענה נוספת, והיא מובאת כבר בגאונים, שכל העניין שנשים מורידות את התכשיט כדי להראותו לחברותיה אינו קיים בנשים חשובות, וכיום הנשים הינם חשובות. ביאור הדבר שהמצב השתנה והחשש אינו קיים. ואנחנו רואים בהלכות הוצאה בשבת, שבמקום שהחשש אינו קיים אז גם הגזירה אינה קיימת.

ובדומה לכך יש ראשונים שכתבו עוד, שבזמן חז"ל שררה עניות ומשכך לא היה מצוי שאשה תלבש תכשיטים והיה להן מקום להתגאות בהן, והיו לובשות אותם רק בשבתות וחגים וכיו"ב, אולם בימינו לכל אשה יש הרבה תכשיטים, ולובשת תכשיטים גם בימות החול, לכן אין כל חשש שתוריד את התכשיט ותטלטל אותו ברשות הרבים, וכיון שבטל הטעם בטלה התקנה.

יד. שיטת רבינו תם

יש סיבה נוספת שאין גזירה זו של תכשיטי נשים נוהגת כיום, הובאה בתוספות (ס"ט) בשם רבינו ברוך בעל ספר התרומה (סי' יט), וכן כתבו האור זרוע והסמ"ג, שאין חשש שתוריד ותראה לחברותיה, כיון שבימינו אין רשות הרבים. וכיון שכך אין מקום לגזירת חז"ל. והיא השיטה שהוזכרה לעיל.

והנה טענה זו יכולה להיות רק לשיטת רבינו תם הנ"ל, שכל הגזירה נאמרה רק ברשות הרבים, שהרי אם נאמר כשיטת הרי"ף והרמב"ם, שהגזירה נאמרה גם בכרמלית או בחצר שאין בהן עירוב, עדיין החשש שתסיר את התכשיטים ותראה לחברותיה, ותטלטלם בכרמלית עדיין בעינו.

מאידך, גם לשיטת הרמב"ן והרשב"א הנ"ל, שהאיסור הוא גם ברשות היחיד, עדיין יהיה אסור, כיון שהרי שייך שתהיה רשות הרבים, וכיון שכך יש לחשוש מללבוש את התכשיטים אף ברשות היחיד. ממילא יש לומר שכל הסברה שאין לנו רשות הרבים בזמן הזה, אינה קיימת כי אם לשיטת רבינו תם וכמו שנתבאר.

טו. דעת מרן השלחן ערוך בתכשיטי נשים

ויש לדון מהי דעת מרן השלחן ערוך, ויש על כך סעיף ארוך בשלחן ערוך (סי' ט"ח) והוא אחד מהסעיפים הארוכים ביותר בשלחן ערוך. וז"ל: "כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים, אסור לצאת בו לחצר שאינה מעורבת" - זוהי דעת הרי"ף והרמב"ם, ומרן כותב אותה בסתם. ולאחר מכן כותב מרן עוד: "ויש אומרים, דכל שאסרו לצאת בו, אפילו להתקשט בו בבית אסור, וכל שכן לצאת בו לחצר המעורבת" - וזוהי דעת הרמב"ן והרשב"א, שמחמירים לומר שהאיסור קיים אף ברשות היחיד. וממשיך מרן: "ויש אומרים, שהכל מותר לצאת בו בחצר אפילו אינה מעורבת" - וזוהי דעת רבינו תם. ורואים להדיא שמרן כתב בתחילה בסתם ואחר כך הביא את שאר השיטות ב"ש אומרים". וכלל הוא בידינו שסתם ויש אומרים - הלכה כסתם.

ויש להניח שדעת מרן השלחן ערוך להלכה כשיטת הרי"ף והרמב"ם, שכל מקום שאסור לטלטל בו אפילו מדרבנן, אסור לאשה לצאת בו בתכשיטה. ובהמשך דברי מרן, מביא כמה טענות ליישב המנהג, שהרי נשים שלנו אינן נוהגות למעשה להחמיר שלא לצאת בתכשיטיהן. והמתבונן יראה שכל הטענות שנאמרו אינן מתאימות לדברי הרי"ף והרמב"ם.

אכן הרמ"א כתב טענה להקל, שהרי בימינו התכשיטים מצויים אף בחול, וטענה זו מתאימה לדברי הרי"ף והרמב"ם, אולם מרן בעצמו השמיט את הטענה הזו. ואכן למנהג האשכנזים יש להקל בימינו בסתם. אך למנהג הספרדים יש להחמיר לצאת בתכשיטי נשים, בכל מקום שאין בו עירוב, וכפי הנראה שזו דעת מרן.

ועל פי דעת מרן יש סיבה אחת ליישב המנהג והיא שמוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. דהיינו שעל כל אחד בביתו להפעיל את שיקול דעתו, ואם יודע שאשתו רגילה לצאת כך לרשות הרבים [- שאין בו עירוב] עליו לשתוק ולא לומר לה דבר, מהטעם הנ"ל. ואם יודע שאפשר ותשמע לו, ולא תלבש שום תכשיט, עליו לומר לה. וזה דבר ידוע שקשה הוא מאוד לאשה ללכת ללא תכשיטים בשבת, ואם יאמר לה ולא תשמע לו, הרי היא עוברת על דברי חכמים במזיד. וודאי שעדיף שלא להגיע לזה ואסור לומר להן כלום.

ומרן השלחן ערוך מסיים בסוף דבריו, שאם יודע שבדברים מסויימים היא כן תשמע לו, עליו כן ליידע אותה על האיסור הזה. והגאון רבי עקיבא איגר מוכיח מזה, שזוהי דעת מרן שאסור לצאת בתכשיטי נשים במקום שאין בו עירוב גם בכרמלית.

טז. לא עשו עירוב משום כבוד השבת

ויש להודיע על כך, שכיון שיש שסבורים שאין רשות הרבים בזמן הזה, ובמקומות שניתן לעשות עירוב בקל הרי שזה חשוב מאוד לעשות עירוב כדי להציל את הנשים מאיסורים. מאידך גיסא, יש רבנים בכמה מקומות שמתנגדים לעשות עירוב, ויש להם סיבות צודקות מכיוון אחר, משום שסבורים שעל ידי כך יבואו לזלזל בשבת לגמרי, כיון שיש להם עמי הארצות שאם יעשו להם עירוב יבואו לנסוע באופניים או לשחק בכדור בשבת, ויש שיקחו עמם מטריה בשבת, ויש שיקחו אף את הטלפון הסלולארי בשבת! כיון שיטענו שהרי הפלאפון הוא דרבנן. והרי כיום יש 'רבנים' שהתירו את ה'זום' בשבת! ועלינו לעמוד בפרץ שלא יבואו להזיל את השבת ולחללה. ולפיכך העדיפו להשאיר את המצב כמות שהוא ושלא יבואו לחלל את השבת לגמרי.

יז. 'עובדין דחול'

וכבר סיפרתי שבזמנו היו רבנים שהתנגדו לשעון שבת משום שזה יביא להידרדרות בשמירת השבת! אמנם זה לא אירע, אבל הם חששו. כיון שצריך לדעת מהו הגבול ולא לחצות אותו, שלא יגרם זלזול בשבת קודש. וכגון נסיעה באופניים בשבת, שכמעט כל פוסקי הדור האחרון אסרו את השימוש באופניים בשבת מחמת 'עובדין דחול'. ובשעתו הייתי במיאמי, ושאלו אותי אנשים שגרים רחוק מבית הכנסת אם יכולים לבוא לבית הכנסת ב'קורקינט' שאינו חשמלי בשבת.

והאמת שאם מחפשים אפשרויות להתיר את השימוש בחשמלי בשבת אפשר, וכגון כסא גלגלים חשמלי, שלכאורה אין בו בעיה של הפעלת חשמל בשבת, משום שעושים אותו באופן שיש לו מצבר שמזרים חשמל כל הזמן, ללא כל שינוי ברמת החשמל, ומה שאדם עושה הוא רק מרים את הבלמים שהם מכניים, וכך עוצר את הכסא. והעצירה אינה גורמת שהחשמל יפסיק. ואין לכסא מהירויות משתנות אלא היא תמיד קבועה. ולכאורה במקום שאין בו עירוב יש להתיר. ובזמנו כאשר התחילו להמציא את הדברים הללו כתב הגרש"ז אויערבך, שאם באמת אכן כך הוא שאין פעולה חשמלית בשבת, ומדובר במקום שיש בו עירוב - יש לתלות שלט על הכסא להודיע שנעשה באופן המותר בשבת. אבל כל זה הוא בכסא של אדם נכה שהוא הרגליים שלו, אבל בסתם לא עושים כן אפילו שהוא מתגורר רחוק מבית הכנסת.

וכמו שלפני שנים בא יהודי אחד בברזיל לאאמו"ר מרן זצוק"ל ואמר לו שגר רחוק מבית הכנסת, ושואל אם יכול לבוא לבית כנסת ברכבת באופן שהגוי ההולך עמו ישלם והוא רק יעלה וירד מהרכבת, ללא כל חילול שבת. ואאמו"ר ענה לו שאסור. והוא שאל שוב שהרי הוא יפסיד על ידי כך תפילה במנין. ואאמו"ר ענה לו: "מפני מה אתה גר רחוק מבית הכנסת?! תגור קרוב לבית הכנסת!"

ובכל דבר כזה צריך להפעיל את שיקול הדעת, ופעמים כאשר אנו רואים שיש מכשול מצוי בזה, יכולים אנו לבוא ולגזור גזירות מדעתנו בכדי למנוע מכשול.

ש. מהו המנהג הנכון בקביעת המזוזה, ישרה וזקופה או בשפוע באלכסון?

ת. מנהג הספרדים לקבעה ישרה וזקופה, ואין לשנות.

ת. יש לבדוק את המזוזה פעמיים בשבע שנים, והיינו שיבדקנה לאחר

ג' שנים ומחצה. ואם ירדו עליה גשמים ויש חשש שנתקלקלה צריך לבדוקה לאלתר. והבדוק מזוזות תדיר ומשיגח שיהיו כשרים יאריך ימים וניצול משדים ומרוחות ויזכה לבנים כשרים.

מקורות:

כתב מרן הש"ע (יו"ד סי' רצ"ד סי' רצ"א): מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבע שנים. וכתב הגאון שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א בספרו 'פרשה סדורה' (סי' ע) דהיה מקום לומר דאין לדקדק לבדוק דוקא לאחר ג' שנים ומחצה, אבל מלשון מסכת מזוזה (פ"ב ה"ו) נראה דיש לדקדק בזה. וכ"כ בספר 'מזוזות ביתך' (סק"ג). ובשעה"צ שם (סק"ט) כתב דאם ירדו עליו גשמים באופן שיש חשש שנתקלקלה צריך לבדוקה לאלתר. וע"ע בספר פרשה סדורה (סי' ע"א) דצייד ע"פ מסכת מזוזה (פ"ב ה"ו) דאם הוריד המזוזה אפילו חוזר וקובעה באותו מקום עצמו צריכה בדיקה משום שכשמורידה מצוי שמתקלקלת על ידי ההורדה, אלא שבפוסקים לא הובא כלל דין זה. וע"ע שם פירוש אחר בברייתא שם דדוקא במעביר ממקום למקום אחר, ע"ש. ובמזוזות ביתך (סק"ג) כתב דמעבירה ממקום למקום צריכה בדיקה. והביא עוד שם במ"ב (סק"ה) מספר 'ישועות חכמה' בשם ספר 'זכירה' דהבדוק מזוזות תדיר ומשיגח שיהיו כשרים יאריך ימים וניצול משדים ומרוחות ויזכה לבנים כשרים.

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
6730

מקורות:

כתב מרן הש"ע (יו"ד סי' רפט ס"ו): צריכה להיות זקופה ארכה לאורך מזוזת הפתח. וכן נהגו, וכמ"ש בב"י שם. וכן נוהגים הספרדים כיום בארץ הקודש. אמנם בחו"ל יש קהילות שנהגו לקבוע באלכסון, וכן העיד בערך לחם למהריק"ש (סעי' ו) דנהגו להניחה בשפוע באלכסון. וכ"ה במעשה רקח על הרמב"ם (פ"ה מהל' מזוזה ה"ח ד"ה חפר), שכן נוהגים בכל מקומותינו ונוהגין שראש המזוזה תהיה לצד הפתח ע"פ הירושלמי הנ"ל. וכן נהגו באר"ץ זבת חלב. ומכל מקום כאן באר"י אין לשנות מן המנהג. ואף מחכמי אשכנז נהגו כהכרעת הש"ע, וכאשר נהג כן הגר"א ז"ל כמובא במעשה רב (אות צז) שהיה קובע בשוה ולא באלכסון. והביאו הפת"ש (סק"ח). ובספר 'מזוזות ביתך' (שעה"צ ס"ק סא) כתב, דמרן החזו"א ז"ל נהג להניחה כמעט זקופה ומשהו באלכסון, ע"ש.

אורחות מרן



שבביי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

עליה לתורה של מרן זיע"א

הכנסת שלנו 'יחווה דעת' שהוא מקום פרטי ובנינו אותו בעצמינו ב"ה, יכול אני לדרוש עליה זו לעצמי, ומי שחשוב לו לעלות למפטיר יכול ללכת ולהתפלל במנין אחר בבית הכנסת, ואינו צריך להתפלל עמי. והיה מקפיד על כך מאוד. ופעם שאלתי אותו על כך, מפני מה מקפיד על עליית מפטיר דוקא?! השיב, שמכיון שיש בהפטר שבע ברכות, וחסר לנו כמה ברכות בשבת בשביל מאה ברכות, ובכך שאני עולה לתורה אני מרוויח בבת אחת שבע ברכות!

וכזכור שבשנת תשנ"ד כשבא לגור כאן, היה עולה לתורה לעליית מפטיר, ואחר כך היה נשאר להיות חזן בתפילת מוסף ובכך הרוויח גם שבעה ברכות נוספות של חזרת תפילת מוסף."

(מתוך שיעור שמסר מו"ר ועט"ר שליט"א ביום א' טבת תש"פ)

"אאמו"ר מרן זצוק"ל היה משתדל לעלות לתורה בכל שבת ובכל שני וחמישי, ולא היה מוותר על זה, והיה מבקש לעלות לתורה כמה שיותר. ומאז קטנותי אינני זוכר שבת אחת שלא עלה בה לתורה. בזמנו, כאשר התגוררנו בתל אביב, היה מתפלל בבית הכנסת גדול מאוד, וכבר בתחילה כשבקשו ממנו להתפלל עמם התנה עמם, שיעלוהו לתורה בכל שבת! והם נענו לכך בכבוד.

בשנים הראשונות בשבתות היה עולה לתורה לעליית שיש, ובשנים המאוחרות יותר כשבא לשכונתנו 'הר נוף' שינה ממנהגו והתחיל לעלות לתורה לעליית מפטיר, ואמר על כך, שהנה המנהג הוא שבשבע הפטירה של אב או אם עולים לתורה בעליית מפטיר, וזה דבר חשוב על פי הקבלה, ובאמת במקום שיש מנין אחד יש להשאיר עליה זו לאותם שאביהם או אמם נפטרו בשבוע זה, אולם בבית



בד"צ יחווה דעת כשרות ואיכות ללא פשרות!

מהיום ניתן להשיג בשרים ועופות בכשרות המהודרת בד"צ 'יחווה דעת' בנשיאותו של הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א, לחג כשר ושמח באמת.

✓ יותר מהודר ✓ יותר סטרילי ✓ יותר משתלם



כל מוצרי 'קצבים' הינם בכשרות בד"צ יחווה דעת'
להשיג בקצביות וברשתות נבחרות

להזמנות ופרטים: טל 052-767891 | ווטסאפ בלבד 058-5401402

